

U IME CRNE GORE

K.14/24

- OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM, po sudiji Vesni Gazdić, uz učestvovanje zapisničara Katarine Ristić, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom Kt.br.140/23 od 25.01.2024. godine, protiv okrivljenog V.M. zbog dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 Krivičnog Zakonika CG, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 23.09.2024. godine, u prisustvu savjetnika kod ODT Herceg Novi S.T. po ovlaštenju državnog tužioca Rista Stijovića, okrivljenog i zakonske zastupnice mladb.oštećenih V.A., donio je istog dana

• PRESUDU

Okrivljeni V.M. (JMBG: ...) od oca S. i majke Z. rođ.M., rođen ... godine, u C., sa prebivalištem u B.,- opština HN, povremeno zaposlen u firmi »C.« DOO kao vozač na dnevnicu od 30,00€, sa završenom srednjom građevinskom školom, ne posjeduje nepokretnosti na svoje ime razveden, otac dvoje maloljetno djece, neosuđivan, ne vodi se drugi krivični postupak protiv njega, državljanin Crne Gore

Kriv je

Što je:

u periodu od 21.07.2022.g. do 12.01.2024.g. u Herceg Novom, nije davao izdržavanje za svoju maloljetnu djecu – oštećene mal.V.V. i mal. V.L., koje je po zakonu dužan da izdržava, u iznosu i na način utvrđen pravosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u Herceg Novom P.640/20 od 18.02.2022.g., kojom je okrivljeni obavezan da na ime zakonske obaveze izdržavanja plaća iznos od po 125,00€, odnosno ukupno 250,00€, za svaki mjesec najkasnije do 05.og u mjesecu za tekući mjesec uplatom na žiro račun zakonske zastupnice oštećenih majke V.A., na način što je vršio uplate neredovno i u manjem iznosu nego što je predviđeno navedenom sudskom odlukom, pa je u navedenom vremenskom periodu uplatio i to:
08.08.2022.g. iznos od 150,00€, 06.09.2022.g. iznos od 150,00€, 05.10.2022.g. iznos od 150,00€,
04.11.2022.g. iznos od 150,00€, 06.12.2022.g. iznos od 150,00€, 05.01.2023.g. iznos od 150,00€,
06.02.2023.g. iznos od 250,00€, 06.03.2023.g. iznos od 175,00€, 06.04.2023.g. iznos od 175,00€ i
12.01.2024.g. iznos od 1.350,00€, što ukupno iznosi 2.850,00€, a trebalo je da uplati ukupno 4.500,00€ zbog čega su njegova maloljetna djeca ostala oštećena za iznos od 1.650,00€, pri čemu je bio svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje,

-čime je izvršio dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

- pa mu sud na osnovu citiranih zakonskih propisa i primjenom čl. 4, 32, 36 ,42, 48 st.1 KZ CG, predhodno utvrđuje

-za dva krivična djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore kazne zatvora u trajanju od po 30 (trideset) dana za svako djelo

-pa sud okrivljenom primjenom čl.53, 54, 48 st.2, te čl.226, 229, 239 i 374 Zakona o krivičnom postupku izriče

USLOVNU OSUDU

Kojom mu utvrđuje jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 (četrdeset) dana i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti ukoliko u roku od 1 (jedne) godine od pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo, te pod dodatnim uslovom da u roku od 60 dana od pravosnažnosti presude isplati V.A. zak.zastupnici oštećenih V.V. i V.L. dugovani iznos od 1.650,00 eura.

Okrivljeni se obavezuje da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 66,00 eura i troškove paušala u ukupnom iznosu od 30,00 eura sve u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude na žiro račun 832-158-14, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Zakonskoj zastupnici oštećenih V.A. dosuđuje se imovinsko pravni zahtjev u iznosu od 1.650,00 eura.

O b r a z l o ž e n j e:

Obrazloženje je izostalo na osnovu čl.458 stav 7 ZKP-a, jer su se stranke odrekle prava žalbe i ne zahtjevaju pisani opravak presude.

OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM

Dana 23.09.2024. godine

Zapisničar S UDIJA

Katarina Ristić Vesna Gazdić

DN-a:

ODT

okrivljenom

zakonskoj zastupnici oštećenih

u spis

PRAVNA POUKA:

Presuda je pravosnažna danom donošenja, budući da su se stranke odmah po njenom objavljivanju, odrekle prava na žalbu.
